

ILVA in A.S.

Audizione 9ª Commissione Senato su ddl 1359 (d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex ILVA)

4 Febbraio 2025

L' Art. 3, comma 1 del d.l. 1/2015 identifica il Patrimonio Destinato ad interventi di risanamento e bonifica dello stabilimento di Taranto

L' Art. 3, comma 1 del d.l. 1/2015

In data **24 maggio 2017** la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto **un accordo transattivo** con esponenti della famiglia Riva, che ha consentito:

- Il trasferimento in Italia di somme e titoli già sottoposti a sequestro preventivo penale, appartenenti ad azionisti e gestori delle società del Gruppo Ilva, per circa € 1.1 miliardi. Il trasferimento a favore dell'Amministrazione Straordinaria è stato regolato attraverso l'emissione di obbligazioni nominative da parte di Ilva in A.S., per un **controvalore complessivo pari ad € 1,157 milioni**, intestate al F.U.G. e, per esso, a Equitalia Giustizia S.p.A. (art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015);
- l'acquisizione dalla famiglia Riva di ulteriori fondi per un valore di € 230 milioni, di cui € 145 milioni da destinare a supporto della gestione corrente di ILVA in A.S.
- Nell'ambito della transazione gli esponenti della famiglia Riva hanno rinunciato ad ogni pretesa anche in caso di proscioglimento per i reati ad essi ascritti.

Come previsto dal citato articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, tali risorse finanziarie sono utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in A.S. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale, cui si sono aggiuntele altre finalità di legge, tramite il patrimonio destinato appositamente costituito.

La Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato (essendo derivate da una transazione stipulata con i precedenti proprietari e gestori dello stabilimento, ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

Nel giugno 2017 le somme del Patrimonio Destinato hanno cominciato ad entrare nella disponibilità di Ilva in A.S., secondo le modalità individuate dal legislatore. Le operazioni per il trasferimento si sono completate a **dicembre 2018**.

Il valore totale del Patrimonio Destinato è incrementato a **€ 1,164 milioni** per effetto del rimborso sugli interessi su anticipazioni gestione ordinaria.

Con il d.l. 3/2025 destinati ulteriori 250 M€ di Patrimonio Destinato per continuità operativa degli stabilimenti di interesse strategico

L'art. 39, comma 1, d.l. 2 marzo 2024, n.19/2024

Nel marzo 2024 con l'art. 39, comma 1, del d.l. 19/2024, veniva previsto che *"Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme **fino a un massimo di euro 150.000.000**, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.*

Con il D.L. 15 maggio 2024 n.63 tale dotazione è stata incrementata, disponendo che « ***Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro*** *a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20."*

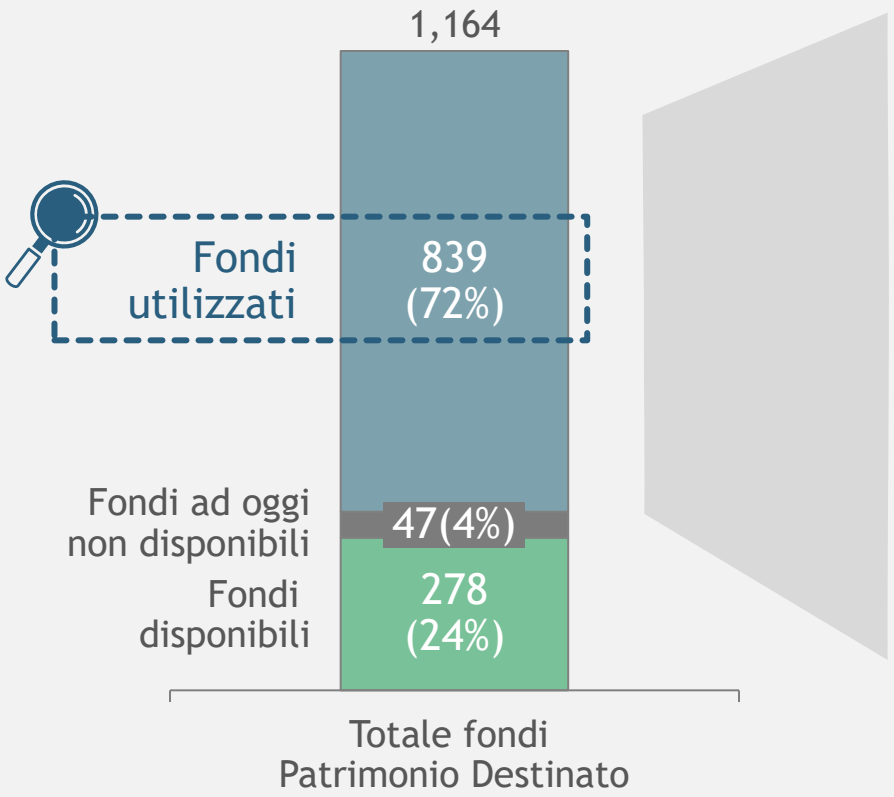
L'art. 39, comma 1, d.l. 19/2024 post d.l. 3/2025

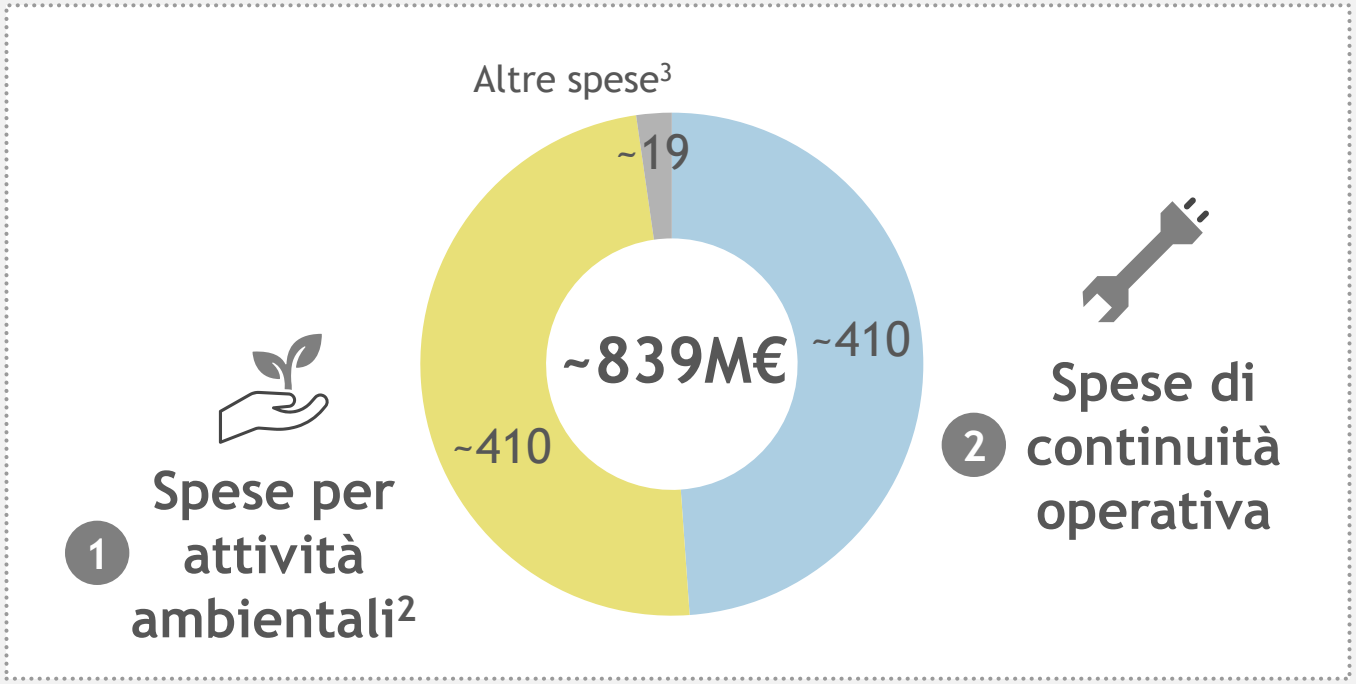
L'art. 39, comma 1, d.l. 19/2024, così come modificato dal d.l. 3/2025, prevede che *"Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme **fino a un massimo di euro 150.000.000**, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. **Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 400 milioni di euro** a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20".*

La disposizione, così come modificata, prevede quindi la possibilità di **estendere l'erogazione a beneficio della società Acciaierie d'Italia fino alla somma di 400 milioni di euro** a richiesta dei Commissari di ADI

Utilizzato ca. 70% del totale dei fondi Patrimonio Destinato per attività ambientali e di continuità operativa

Avanzamento utilizzo fondi Patrimonio Destinato al 31/01/2025[1] (M€)





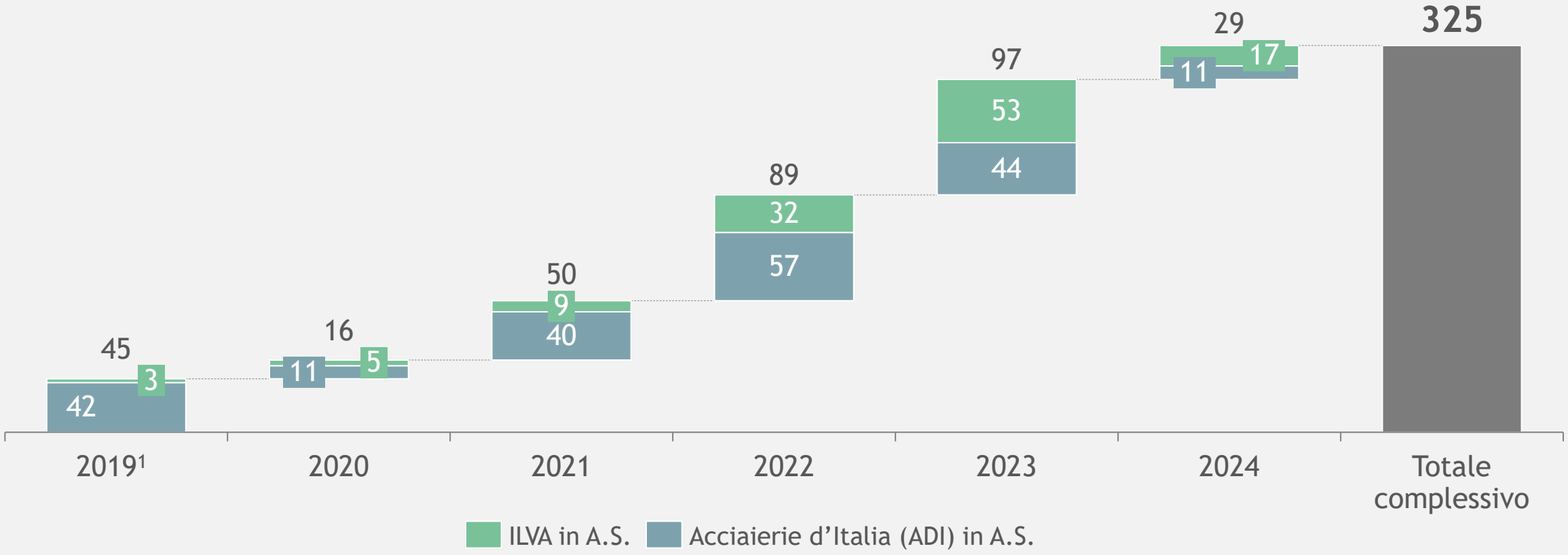
1. Situazione al 31 gennaio 2025 riflette la situazione al 31 dicembre 2024 ed il successivo esborso di 110M€ ex d.l. 3/2025 (non valorizzate attività di bonifica eseguite a gennaio 2025)
2. Include spese connesse ad attività ambientali (anticipi erogati ad ADI, anticipi ad ADI per depositi cauzionali, Pagamento personale ILVA utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria) 3. Include interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP), Spese Generali, Credito IVA ancora da incassare dalla Gestione Ordinaria

Prospetto di dettaglio utilizzo Patrimonio Destinato

	Voce di utilizzo Patrimonio Destinato	M€
1 Spese per attività ambientali & spese connesse	Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria	325
	Di cui ADI	*206*
	Di cui ILVA	*119*
	Anticipi erogati ad Acciaierie d'Italia ante e post AS	49
	Anticipi ad ADI per depositi cauzionali	24
	Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	12
2 Spese di continuità operativa	Erogazione fondi ad ADI come da Art. 39 del d.l. 19/2024	150
	Erogazione fondi ad ADI come da Art. 13 del d.l. 63/2024	150
	Erogazione fondi ad ADI come da Art. 39 del d.l. 19/2024 post d.l. 3/2025	110
Altre spese	Pagamento interessi su finanziamento statale (Art.1, comma 6-bis D.L. 191/2015 CDP)	12
	Spese Generali	6
	Credito IVA ancora da incassare dalla Gestione Ordinaria	1
	Totale utilizzo Patrimonio Destinato	**839**

325 M€ del Patrimonio Destinato utilizzati per interventi ambientali in perimetro ILVA e Acciaierie d'Italia

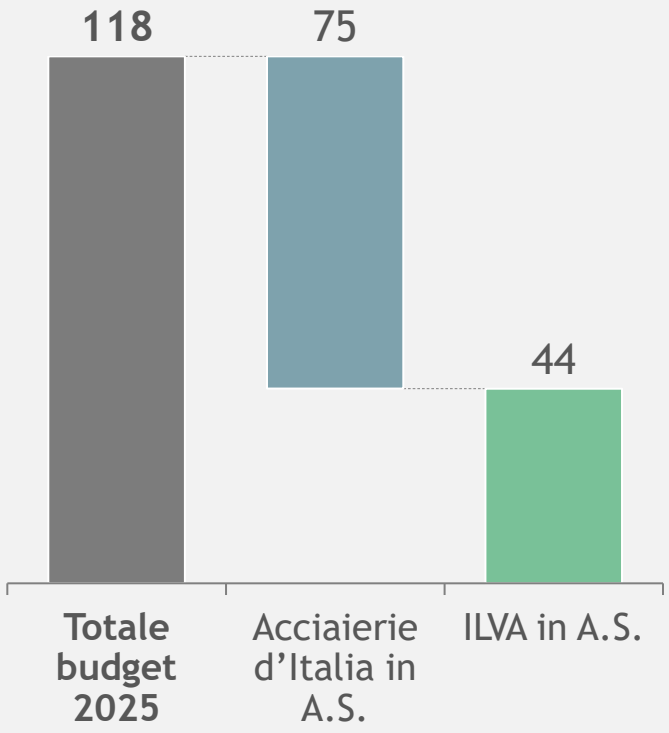
Spese per attività ambientali e sanitarie in perimetro ILVA e ADI, 2019[1]-2024 (M€)



1. Include le spese effettuate nel 2018 (di cui il 65% per attività in perimetro ADI) ed è al netto dei 13 M€ di credito IVA

A tendere, previsto impegno di fondi Patrimonio Destinato per 118 M€ nel corso del 2025 per attività ambientali

Previsione utilizzo fondi Patrimonio Destinato, 2025 (M€)



Principali attività ambientali 2025 - Acciaierie d'Italia in A.S.

- **Smaltimento Fanghi**: Rimozione dei rifiuti costituiti da Fanghi acciaieria (ACC), Fanghi d'Altoforno (AFO) e Polverino d'altoforno (PAF)
- **Gestione Acque Area a Caldo**: Raccolta e trattamento acque mediante impianti di depurazione delle acque meteoriche
- **Interventi di Rimozione Amianto**: Interventi di rimozione dell'amianto e delle Fibre Artificiali Vetrose presenti nello stabilimento, incluse demolizioni per "decommissioning"
- **Gestione Acque in area Sporgenti Marittimi**: Raccolta e trattamento acque mediante impianti di depurazione delle acque meteoriche per area sporgenti marittimi
- **Collinetta A5-20**: Avvio attività di bonifica, realizzazione capping,messa in sicurezza permanente e smaltimento dei rifiuti
- **Bonifica BRA2**: Misure di prevenzione e smaltimento di rifiuti in area ex BRA2

Principali attività ambientali 2025 - ILVA in A.S.

- **Fanghi AFO/ACC**: Gestione dei Fanghi d'Altoforno (AFO) residui ed avvio demolizioni
- **Nord Ovest ed Ex Area Fintecna**: Progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza Permanente (MISP)
- **Discarica Nuove Vasche**: Gestione del percolato ed adeguamento delle vasche
- **Discarica Ex Cava Due Mari:** Monitoraggio ambientale e gestione dei rifiuti
- **Discarica Ex Cava Cementir**: Chiusura lavori Messa in Sicurezza Permanente (MISP) e gestione di percolato ed acque meteoriche
- **Gravina Leucaspide**: Esecuzione di indagini ambientali per la successiva caratterizzazione dell'area ed eventuale bonifica
- **Land L - Cava l'Amastuola**: Attuazione del Piano di Indagini Preliminari (PIP) e rimozione rifiuti derivanti da indagini PIP

Dettaglio attività ambientali ILVA in A.S. su Aree Escluse

Dettaglio sullo stato delle attività

Attività di messa in sicurezza permanente

Per la **Discarica Ex Cava Due Mari** e **Discarica Ex Cava Cementir** le attività di messa in sicurezza permanente (MISP) sono state completate. Sono ora in corso e/o in agenda attività di:

- Monitoraggio ambientale e avvio post-gestione (Discarica Ex Cava Due Mari)
- Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) della falda superficiale, monitoraggio ambientale e avvio post-gestione (Discarica Ex Cava Cementir)

Caratterizzazione delle Aree

Per 7 aree (**Area Verde Ovest - SP Statte, Area Verde Nord, Area Land A, Area Land C, Area Land D1, Area Land E - Ex area Sidercomit e Area Pozzo 25**) la caratterizzazione è stata eseguita e sono in corso attività integrative per l'aggiornamento delle analisi di rischio. Sono in corso e/o in agenda altri interventi, tra cui:

- Rimozione dei rifiuti (Area Verde Ovest – SP Statte, Area Land D1)
- Completamento manutenzione straordinaria (Area Land C)
- Installazione recinzione perimetrale (Area Verde Ovest – SP Statte, Area Land A)
- Progettazione e attuazione della messa in sicurezza strutture (Area Land E – Ex area Sidercomit)

Per 4 aree (**Stoccaggio fanghi AFO ed ACC, Gravina Leucaspide, Area Land L - Cava l'Amastuola e Collinette Ecologiche Tamburi**) la caratterizzazione e le analisi di rischio sono in agenda, mentre sono in corso attività di:

- Gestione fanghi AFO residui (Stoccaggio fanghi AFO ed ACC)
- Monitoraggio della stabilità dei versanti (Gravina Leucaspide)
- Piano di indagini preliminari (PIP) (Area Land L - Cava l'Amastuola)
- Messa in sicurezza Collinetta Ecologica n. 3 (Collinette Ecologiche Tamburi)

Per tutte le aree sopracitate, a valle dell'approvazione del documento di analisi di rischio, seguirà la progettazione e successiva attuazione del progetto operativo di bonifica.

Altre Attività

Per la **Discarica Nord Ovest & Area Fintecna** è in corso di approvazione l'aggiornamento del progetto di MISP

Per le **Discarica Nuove Vasche** sono in corso gli interventi migliorativi e l'attuazione della post-gestione

È in corso il **monitoraggio della falda** di tutte le Aree Escluse richiesto dal MASE e condiviso con ARPA e ISPRA

La struttura commissariale resta doverosamente a disposizione per ogni ulteriore informazione